

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות

פ/5890/25

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הטבות במס ליישוב מאוים באזור), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 11. בפקודת מס הכנסה¹, בסעיף 11(א) –

(1) בהגדרה "יישוב מוטב", בפסקאות (1) ו-(3), אחרי "הוא יישוב סמוך לגבול" יבוא "או שהוא יישוב מאוים באזור";

(2) אחרי ההגדרה "יישוב סמוך לגבול" יבוא :

"יישוב מאוים באזור" – יישוב המצוי באזור כהגדרתו בתקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשס"ז–2007², כפי שהוארך תוקפן ותוקן נוסחן בחוק, מזמן לזמן, אשר נמצא תחת רמת איום 2, 3, 4 או 5, שנקבעה על ידי משרד הביטחון לפי הדירוג האחרון של פיקוד המרכז, הידוע ב-31 בדצמבר שלפני שנת המס שלגביה ניתן הזיכוי";

(3) בהגדרה "ניקוד כולל", אחרי "וניקוד הסמיכות לגבול" יבוא "וניקוד היישוב המאויים באזור";

(4) אחרי ההגדרה "ניקוד סמיכות לגבול" יבוא :

"ניקוד יישוב מאוים באזור" – 25% ממספר הנקודות כמפורט להלן, לפי העניין :

(1) לעניין יישוב מאוים באזור – 100 נקודות;

(2) לעניין יישוב אחר – 0 נקודות;".

דבריו הסבר

ביום 30 בנובמבר 2015 התקבל חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה), התשע"ו–2015 (להלן – החוק). החוק מקנה הטבה במס ליישובים מרוחקים פריפריאלית וסמוכי גבול בין-לאומי ובהתאם גם

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

² ק"ת התשכ"ז, עמ' 2741; ס"ח התשכ"ח, עמ' 20; התשפ"ג, עמ' 10.

למדרג החברתי-כלכלי של כל אחד מהם, לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. למרות שמפת אזורי העדיפות הלאומית של ממשלת ישראל שנקבעה בהחלטת הממשלה מס' 667 מיום 4 באוגוסט 2013 כוללת גם יישובים מאוימים ביטחונית ביהודה והשומרון, קריטריון של איום ביטחוני כאמור אינו כלול בחוק. הטבות המס נועדו לעודד מגורים של אוכלוסיות חזקות באזורים בהם המדינה רואה אינטרס לאומי ובהם ישנם קשיי מגורים הדורשים סיוע כדי להתגבר עליהם. יישובים מאוימים ביטחונית עונים על תכלית זו ולראיה החלטת הממשלה בעניינם.

כאמור בהצעת חוק זו מוצע להוסיף בפקודת מס הכנסה קריטריון של איום בטחוני ברמת איום 2-5 בדומה לקריטריון הקיים של סמיכות לגבול. קריטריון זה יקנה 25 נקודות שיחושבו במסגרת הניקוד הכולל למתן הטבות במס. הקריטריון מתבסס על קביעת משרד הביטחון בהתאם לסיווג שקובע פיקוד המרכז לאיום ביטחוני. על היישובים הללו יחולו אותם קריטריונים פריפריאליים וסוציו-אקונומיים החלים על יישובים סמוכי גבול מה שישווה את מפת הטבות המס למפת אזורי העדיפות הלאומית. ההתיישובות ביהודה והשומרון עומדת במשך שנים רבות בגבורה מול טרור מתמשך ביישובים ובצירים ויש לעודד אותה, בין היתר באמצעות מתן הטבות מס.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות (פ/3715/25).

הצעת החוק זהה לפ/3715/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ג בסיוון התשפ"ה (09.06.2025)